

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2551

นายวุฒิชัย สาครวาสี

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากทายาทที่มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับส่วนแบ่งมรดก ผู้สืบสิทธิของทายาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ และนายสมภพ ผู้ตายทั้งสาม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ และนายสมภพ ผู้ตายทั้งสามหรือไม่ เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย

โดยเป็นทายาทโดยตรง หากทายาทที่มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับ
ส่วนแบ่งมรดก ผู้สืบสิทธิของทายาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายมี
สิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ ตามคำร้องของผู้ร้องได้ความว่า เป็นบิดาของนาย
ศักดิ์ดาเมื่อนายศักดิ์ดาถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาอย่ามตกทอดให้แก่
ทายาทของนายศักดิ์ดาซึ่งรวมทั้งหลวงสาครสารสาธัญญ์บิดาของนายศักดิ์ดาด้วย แต่หลวง
สาครสาธัญญ์ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าวสิทธิใน
ทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาส่วนที่ตกให้แก่หลวงสาครสาธัญญ์จึงเป็นมรดกตกทอด
แก่ทายาทโดยธรรมของหลวงสาครสาธัญญ์ซึ่งรวมทั้งนายสมภพบิดาผู้ร้อง ต่อมา
นายสมภพถึงแก่ความตายอีก ทรัพย์สินมรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม
ของนายสมภพ ผู้ร้องเป็นผู้สืบสิทธิของทายาทโดยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
นายสมภพย่อมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาด้วยตามส่วน ถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้ง
ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ดาได้ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องขอของผู้ร้อง
ในส่วนนี้ไว้พิจารณา ส่วนที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ
หลวงสาครสาธัญญ์และนายสมภพด้วยนั้น ปรากฏตามคำร้องขอว่า เหตุที่มายื่น
คำร้องขอคดีนี้เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเกี่ยวกับ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ซึ่งมีชื่อนายศักดิ์ดาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น และนายสมภพ
ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์ดาตามคำสั่งศาลถึงแก่ความตายไป อันเป็นผลทำให้
ไม่มีผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดาและการจัดการทรัพย์สินมรดกของนายศักดิ์ดา
ยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อผู้ร้องมีสิทธิร้องขอจัดการทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 9816 ของ
นายศักดิ์ดาเจ้ามรดกได้ดังที่วินิจฉัยมาข้างต้นแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะมาร้องขอ
จัดการทรัพย์สินมรดกของหลวงสาครสาธัญญ์และนายสมภพในที่ดินแปลงเดียวกัน
นั้นอีก อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับคำร้องขอของผู้ร้อง
ที่ขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของนายศักดิ์เจ้ามรดกโดยให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอส่วน
ดังกล่าวไว้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาล
ชั้นต้น

(ชาลี ทัพภวิมล-ชูเกียรติ ตันทวีวงศ์-คำนวณ เทียมสอาด)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>